

1500162-82.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104978/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 17391143 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 53/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2104978 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500162-82.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-82.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104978/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 17391143 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 53/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2104978 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUAN MIGUEL VENTURA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 16 de abril de 2021, por volta da 16h30min, na Rua Luís Pântano, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, JUAN MIGUEL VENTURA, menor de 21 anos, qualificado nos autos, mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 05 porções de Cocaína, pesando 2,92g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de exibição e apreensão de fls. 12.

Auto de Constatação de fls. 18/20.

Laudo pericial definitivo de fls. 73/75.

O acusado apresentou defesa prévia de fls. 118/123.

Denúncia recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 124/126).

Realizada audiência de instrução e julgamento colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 139/144 pugnando pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência do acervo probatório e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06 (fls. 149/154).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12 e Laudo pericial definitivo (fls. 73/75).

A autoria está satisfatoriamente demonstrada pela prova oral colhida em contraditório.

Interrogado em solo policial, o acusado confessou os fatos (fls. 06).

Em juízo, durante a audiência de acordo de não persecução penal voltou a confessar o crime, afirmando que “estava com cocaína e vendia por 10 reais a porção” (termo de audiência de fls. 92 e 93/95).

Ao ser novamente interrogado ao término da instrução o acusado mudou sua versão, afirmou que é usuário e que não estava vendendo os entorpecentes apreendidos.

Todavia, a primeira versão apresentada pelo acusado é a que condiz com o restante do acervo probatório.

A testemunha Tiago Andrade Pucci, policial civil, afirmou que estava em patrulhamento com viatura descaracterizada quando avistou jovens no local, conhecido como ponto de venda de drogas. Asseverou que observou o réu efetuando a venda de droga a um ciclista e passou a filmá-lo, constatando mais uma venda de entorpecentes. Alegou que o acusado se dirigiu a uma árvore e mexeu na copa. Disse que avisou outra viatura e o réu foi abordado pelos colegas. Acrescentou que foi até a árvore mencionada, encontraram cinco flaconetes de cocaína e mais dez reais. No mesmo sentido, foram as palavras do também policial civil Rafael Silva Varuzza. Neste aspecto, a palavra dos agentes públicos não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.ª Min.ª Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos.

Além disso, a ação do acusado foi filmada pelos policiais que realizaram sua prisão em flagrante, sendo facilmente constatável o ato de troca característico da traficância, conforme prints de fls. 15/16.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa e da confissão perante autoridade à vista da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, verifico que o réu atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, torno definitiva a pena em 1 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade, a menoridade relativa e a quantidade de pena aplicada será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será, no entanto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois é medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para fins de CONDENAR o acusado JUAN MIGUEL VENTURA como incurso no art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes na limitação de fim de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal, nos termos da fundamentação.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Determino a perda dos valores apreendidos em favor da União, por se tratar de produto de tráfico.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA